

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-56	처분요구일자	2016. 08. 23.
처 분 종 류	부서주의, 주의, 개선		
관 계 부 서	○○○○처(■■■■팀)		
제 목	상업시설 옵션계약(선택계약) 평가관리 부적정		

지 적 내 용

○○○○처는 상업시설 신규사업자 선정 등 입찰업무, 사업권 관리 및 운영 등의 업무를 담당하고 있다. 상업시설 사업권의 특성에 따라 기본계약 기간에 추가로 옵션계약기간을 부여하고 공사에서 정한 평가기준을 통과할 경우 계약기간을 연장하는 옵션계약(선택계약)제도를 운영하고 있다.

1. 옵션계약(선택계약) 평가를 형식적으로 수행

○○○○처(■■■■팀)에서는 2014~2016년 중 연장계약한 편의점, 주유소, 상주직원 식당 등 총 14건의 사업권에 대해 기본계약만료에 따른 옵션계약기간 연장여부에 대한 평가를 위해 옵션계약(선택계약) 연장평가를 실시하고 평가결과에 따라 연장계약을 체결하였다.

【표1】옵션계약 평가한 사업현황

사업권	업체명	기본계약기간	평가계획 수립	평가일
편의점	■■■■■	'11-03-18~'14-02-28	2013-10-23	2013-12-13
	■■■■■	'11-03-11~'14-02-28	2013-10-23	2013-12-13
주유소	■■■	'11-03-29~'14-03-28	2013-11-25	2013-12-13
충전소	■■■	'11-04-04~'14-04-03	2013-11-25	2013-12-13
부가세 환급	■■■■■	'11-03-29~'14-03-28	2013-12-05	2014-01-22
	■■■	'11-03-29~'14-03-28	2013-12-05	2014-01-22
상주식당	■■■■■	'11-03-01~'16-02-29	2015-11-26	2015-12-17
	■■■■■	'11-03-01~'16-02-29	2015-11-26	2015-12-17
	■■■■■	'10-03-01~'15-02-28	2014-11-13	2014-11-27
	⊕⊕	'10-03-01~'15-02-28	2014-11-13	2014-11-27
바나나출판사(B2)	■■■■■	'11-12-01~'14-11-30	2014-09-16	2014-09-16
렌터카	■■■■■	'13-03-01~'15-02-28	2014-11-13	2014-11-27
	■■■■■	'13-03-01~'15-02-28	2014-11-13	2014-11-27
광고	■■■■■	'11-06-01~'16-05-31	2016-04-18	2016-04-27

○○○○처(■■■■팀)는 기본계약기간 동안 계약상 제반의무를 성실히 이행하였는지 여부에 대한 평가를 위해 사업별 특성을 감안하여 VOC, ASQ 평가결과, 상업시설 서비스 모니터링 종합평가 결과, 계약이행분야 평가(기본계약기간 중 공사로부터 받은 서면경고 횟수) 등을 지표로 하여 각 사업권에 대해 계약만료 약 3개월 전후에 평가계획 수립 및 평가를 시행하였다.

평가계획 수립내용 확인결과 편의점 2개, 주유소 및 충전소, 비즈니스라운지, 렌터카 2개 등 총 7개 사업자 평가계획의 경우 전체 평가지표가 사실상 계량지표로 구성되어 있었으며, 그 중 6개 사업자의 평가점수는 평가계획 수립 당시를 기준으로 기 확보점수가 이미 옵션평가 통과점수인 80점 이상(나머지 한 건 또한 기확보점수가 77.2점)이었다.

【표2】옵션계약 수립당시 이미 통과점수 이상으로 평가된 사업권 현황

업종	회사명	평가요소		옵션계약평가계획 수립당시 기확보 점수**
		계량	비계량	
편의점	■■■■■	-ASQ평가	-계약이행분야평가	84.87
	■■■■■	-상업시설종합평가	-계약이행분야평가	84.87
주유소	■■■	-상업시설종합평가	-계약이행분야평가	92.00
충전소	■■■	-상업시설종합평가	-계약이행분야평가	92.00
렌터카	■■■■■	-상업시설종합평가	-계약이행분야평가	88.00
	■■■■■	-VOC	-계약이행분야평가	88.00

* 계약이행 미이행 건수(공사로부터 서면경고 받은 횟수)에 따라 기준점수를 주고 기준점수의 일정 범위에서 평가위원이 점수를 선택할 수 있도록 한 제한적 형태의 비계량 평가

** 제한적 형태의 비계량평가 최하점을 기준으로 산정

옵션계약 평가가 계약만료를 3개월 앞둔 시점에 계량지표가 사실상 확정된 상태에서 수립·시행됨에 따라 계약상 의무 성실 이행 및 서비스 수준 향상을 유도하고자 하는 당초 목적과 달리 계약연장을 위한 형식적 절차로 수행되고 있는 바, 당초 도입 취지를 살리기 위해서는 계약초기 평가기준이 제시되어 계약자의 이행여부를 관리할 수 있도록 제도 개선이 필요하다.

2. 옵션계약 관련 감사 지적사항 미이행

2013년 종합감사시 상업시설 선택계약제도 추진상 문제점이 지적되었고, ○○○○처(구 ○○○○처)에서는 이에 대한 조치결과를 제출한 바 있으며 그 주요 내용은 【표3】과 같다.

【표3】감사지적에 따른 ○○○○처 선택계약제도 개선방안

연번	구 분	기 준	개 선
1	선택계약 평가시행	계약종료 1달 전후	계약종료 3개월 전까지 평가를 완료하는 것을 원칙으로 함
2	평가위원회	상업분야 실무진 위주	。 。 팀에 의뢰, 별도 평가위원 구성
3	평가기준	사업권별로 별도 수립	공통 적용사항 마련 (면세점, 식음료, 은행 환전소 지하사업권에 한해 적용)
4	선택기간 중 계약해지	-	사업권 평가결과 등 사업권 별로 적합한 계약해지 조건을 특약에 반영

이에 따라 이후 추진된 옵션계약 14건에 대한 감사지적사항 이행여부 확인결과 【표3】의 1번 사항(계약종료 3개월 전까지 평가완료)은 1건(광고사업 운영사업)을 제외하고 3개월 전후에 평가가 완료된 것으로 확인되었다.

2번 사항(。 。 팀 의뢰, 별도평가위원회 구성) 및 4번 사항(선택계약기간 중 계약해지조건 특약반영)에 대한 이행실태 확인결과는 【표4】와 같다.

【표4】감사지적사항 및 ○○○○처 선택계약제도 개선방안 이행실태

사업권	업체명	。 。 팀에 의뢰, 별도 평가위원회 구성	옵션기간 중 계약해지조건 특약 반영
편의점	㉠ ㉠ ㉠ ㉠	×(종합사업권 아니므로 미적용)	○
	㉠ ㉠ ㉠ ㉠	×(종합사업권 아니므로 미적용)	○
주유소	㉠ ㉠	×(종합사업권 아니므로 미적용)	×(상가임대차법 개정으로 미적용)
충전소	㉠ ㉠	×(종합사업권 아니므로 미적용)	×(상가임대차법 개정으로 미적용)

사업권	업체명	。 。 팀에 의뢰, 별도 평가위원회 구성	옵션기간 중 계약해지조건 특약 반영
부가세 환급	㉠ ㉠ ㉠ ㉠	○	×(상가임대차법 개정으로 미적용)
	㉠ ㉠	○	×(상가임대차법 개정으로 미적용)
상주식당	㉠ ㉠ ㉠ ㉠	×(종합사업권 아니므로 미적용)	×
	㉠ ㉠ ㉠ ㉠	×(종합사업권 아니므로 미적용)	×
	㉠ ㉠ ㉠	×(종합사업권 아니므로 미적용)	×
	㉠ ㉠	×(종합사업권 아니므로 미적용)	×
BL2	㉠ ㉠ ㉠	○	×(상가임대차법 개정으로 미적용)
렌터카	㉠ ㉠ ㉠ ㉠	○	×(상가임대차법 개정으로 미적용)
	㉠ ㉠ ㉠ ㉠	○	×(상가임대차법 개정으로 미적용)
광고	㉠ ㉠ ㉠ ㉠	○	×

○○○○처에서는 연장평가의 공정성 확보를 위해 。 。 팀에 의뢰하여 평가위원을 선정하고 별도 평가위원회를 구성하여 평가기로 하였고, 부가세 환급카운터 등 6건은 동 사항을 이행하였으나, 나머지 8건은 종전과 같이 자체적으로 평가위원을 구성하여 평가를 시행하였다.

이에 대해 ○○○○처에서는 상업시설 선택계약제도 개선방안의 본문 내용에 따라 종합사업권에 한하여 。 。 팀에 의뢰하여 평가할 계획이었다고 주장하나, 내부방침문서 기본 방향 및 감사실 조치요구에 대한 조치계획의 내용에는 전 사업권을 대상으로 하여 평가하는 것으로 기술되어 있고, 연장평가의 공정성 확보를 위한 개선안이었던 점, 부가세 환급카운터 등 일반사업권에도 적용한 6건의 사례가 있는 점을 감안할 때 종합사업권에 한해서만 적용해야할 소명으로서의 부족한 것으로 판단된다.

옵션계약기간 중 계약자의 성실한 계약이행을 담보하기 위해 옵션기간에 대한 계약해지조건을 특약에 반영하는 개선안의 경우 조치계획 수립이후 편의점 2개 사업자 옵션계약에 대해서만 적용했을 뿐 이행한 실적이 없었다.

이에 대해 ○○○○처에서는 ‘13.8.13 상가건물 임대차보호법 개정에 따라 5년 임차기간을 보장해주어야 함에 따라 옵션기간에 대한 계약해지조건 부여는 실익이 없어 적용하지 않았다고 주장하나, 연장계약 내부방침에 상가건물 임대차보호법 개정 관련 검토내용이 없고, 이와 관련한 최초 법률검

토가 2014년 11월에 있었음을 감안할 때 설득력이 없고, 기본계약기간이 5년 만료된 시점에서 연장평가를 시행한 상주직원식당, 광고사업의 경우는 이에 해당되지 않는다.

[관련부서 의견] ○○○○처(■■■■팀)에서는 평가시행과정에서 평가제도의 투명성, 객관성, 신뢰성과 관련한 어떠한 문제 제기도 없어 현 제도에 대한 급격한 개선사항은 없는 것으로 보이고, 상가건물 임대차보호법 개정에 따라 5년 내 계약의 경우 옵션제도 운영의 실익이 없으므로 5년 이상 장기계약에 한해 옵션계약 평가제도를 운영하는 것이 불가피하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(▲▲▲▲처장)은 감사지적사항을 성실히 이행하지 않은 ○○○○처(■■■■팀)에 대해 “부서주의” 조치하시기 바랍니다.

② 사장(▲▲▲▲처장)은 감사지적사항을 성실히 이행하지 않은 관련 직원(관련건 4건)에 대해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

③ 사장(○○○○처장)은 기본계약기간 중 제안서(운영계획서)사항 이행, 옵션계약기간 중 이행계획에 대한 평가지표 및 배점을 포함한 옵션계약 평가기준을 계약일로부터 6개월 이내 수립·제시하여 옵션계약이 사업자의 기본계약기간 중 계약상 제반의무 성실히 이행 및 서비스 수준 향상에 기여할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (개선)